

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 119/2531

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา

โจทก์

นางชนะหรือหั้นะหรือมอณะ ช่วยมั่นคง
กับพวก

จำเลย

นางหนูมัด ยอดแก้ว จำเลยที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกา
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 4 ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 312
ประกอบมาตรา 80, 317, 83 ฯลฯ พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.
2522 มาตรา 18, 34 ประกอบด้วยมาตรา 80 เป็นการกระทำความผิดต่างกรรมต่าง
วาระ ให้เรียงกระทงลงโทษข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 312 ประกอบ
กับมาตรา 80 พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 มาตรา
18, 34 ประกอบกับมาตรา 80 เป็นความผิดกรรมเดียว ผิดต่อกฎหมายหลายบท
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 312 ประกอบกับมาตรา 80 อันเป็นบท
หนัก จำคุกจำเลยที่ 4 มีกำหนด 2 ปี ข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317
ฯลฯ จำคุกจำเลยที่ 4 มีกำหนด 10 ปี รวมจำคุกจำเลยที่ 4 มีกำหนด 12 ปี จำเลยที่

4 รับประทานอาหารในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน ลดโทษให้หนึ่งในสี่ คงจำคุกจำเลยที่ 4 ไว้
มีกำหนด 9 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 4 อุทธรณ์ และยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวใน

ระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง(อันดับ 2)

จำเลยที่ 4 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 1) โดยทนายจำเลยที่ 4 เป็นผู้ลงชื่อในคำร้อง
แต่ไม่ปรากฏใบแต่งตั้งทนายในถ้อยคำสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุจะให้จำเลยที่ 4 มีประกันตัวระหว่างอุทธรณ์ ให้ยก
คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 4

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุจะให้จำเลยที่ 4 มีประกันตัวระหว่างอุทธรณ์ ให้ยก
คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 4

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-ประวิทย์ ขัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ